



Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας

Ηλεκτρονική Κακοποίηση και Παρενόχληση Ανηλίκων μέσω Διαδικτύου:

Καταγραφή, Ανάλυση και Νομική Αντιμετώπιση

Ρομπόκος Χρήστος (3220171)

2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις μορφές κακοποίησης και παρενόχλησης ανηλίκων μέσω ηλεκτρονικών μέσων και κυρίως μέσω του διαδικτύου. Στο πλαίσιο της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, τα παιδιά αντιμετωπίζουν νέες και σύνθετες μορφές κινδύνου οι οποίες απαιτούν άμεση και αποτελεσματική νομική αντιμετώπιση. Αναλύονται οι κυριότερες μορφές ηλεκτρονικής κακοποίησης: ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), η ηλεκτρονική αποπλάνηση (online grooming), το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), η σεξουαλική εκβίαση (sextortion), η χρήση τεχνολογίας deepfake σε βάρος ανηλίκων και η ηλεκτρονική ριζοσπαστικοποίηση.

Εξετάζεται το ισχύον νομικό πλαίσιο σε τρία επίπεδα: το εθνικό (Σύνταγμα, Ποινικός Κώδικας, Ν. 4837/2021), το ευρωπαϊκό (Οδηγία 2011/93/ΕΕ και ο πρόσφατος Κανονισμός DSA 2022/2065) και το διεθνές (Σύμβαση Lanzarote). Παρουσιάζεται η σχετική νομολογία ελληνικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων αποφάσεων του Αρείου Πάγου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αναδεικνύονται τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη, δηλαδή η δυσκολία ανίχνευσης των δραστών, η προστασία προσωπικών δεδομένων, η επάρκεια των θεσμικών μηχανισμών και ο ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών στην πρόληψη και καταστολή της κακοποίησης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά επικοινωνούν, μαθαίνουν και ψυχαγωγούνται. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 97% των νέων ηλικίας 16 έως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά^[1], ενώ η πρόσβαση ξεκινά πλέον σε ολόένα και μικρότερες ηλικίες. Η ψηφιακή ωριμότητα των παιδιών δεν συμβαδίζει πάντα με την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτα.

Παράλληλα με τα αδιαμφισβήτητα οφέλη της ψηφιακής εποχής, το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει νέα πεδία κινδύνου για τους ανηλίκους. Η ανωνυμία που παρέχει το δίκτυο, η ευκολία πρόσβασης σε ευάλωτα θύματα και η δυσκολία εντοπισμού των δραστών, καθιστούν το διαδίκτυο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Η επιστημονική βιβλιογραφία έχει αναδείξει πλήθος μορφών ηλεκτρονικής κακοποίησης, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα παράλληλα με την τεχνολογία.

Η ανάγκη για νομική παρέμβαση είναι επιτακτική. Η παιδική κακοποίηση μέσω διαδικτύου δεν αποτελεί μόνο ηθικό ζήτημα αλλά και ζήτημα αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της, έχει θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο όμως χρήζει διαρκούς επικαιροποίησης. Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό την καταγραφή και την ανάλυση των πιθανών μορφών κακοποίησης ανηλίκων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, την παρουσίαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, την συγκέντρωση της σχετικής νομολογίας και, τέλος, την ανάδειξη των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα προστασίας παιδιών και οι αρμόδιες αρχές.

[1] <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/edn-20250715-1> (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)

1. Μορφές Ηλεκτρονικής Κακοποίησης και Παρενόχλησης Ανηλίκων

Πριν από την παρουσίαση των επιμέρους μορφών κακοποίησης, είναι αναγκαία μια εννοιολογική διευκρίνιση. Ο όρος «ανήλικος» ή «παιδί» αναφέρεται σε κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ορισμός που υιοθετείται και από το ελληνικό δίκαιο^[2]. Ο όρος «ηλεκτρονική κακοποίηση» καλύπτει κάθε πράξη βλάβης ή παρενόχλησης που τελείται μέσω ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών^[3].

1.1 Διαδικτυακός Εκφοβισμός (Cyberbullying)

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός ορίζεται ως η σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη και επιθετική συμπεριφορά που ασκείται μέσω ψηφιακών τεχνολογιών από ένα άτομο ή ομάδα σε βάρος ενός θύματος που αδυνατεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του^[4]. Οι μορφές του cyberbullying ποικίλουν: η δημοσίευση προσβλητικών σχολίων ή φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διάδοση ψευδών φημών διαδικτυακά, ο αποκλεισμός από ομάδες και online κοινότητες, η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων χωρίς συναίνεση (doxing) και η δημιουργία ψεύτικων προφίλ με σκοπό τη χλεύη. Τα κοινωνικά δίκτυα (Instagram, TikTok, Facebook), οι πλατφόρμες άμεσης επικοινωνίας (WhatsApp, Snapchat) και οι πλατφόρμες παιχνιδιών αποτελούν τα κυριότερα πεδία τέλεσης.

Οι επιπτώσεις στο θύμα είναι σοβαρές: άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση, σχολική αποτυχία και, σε ακραίες περιπτώσεις, τάσεις αυτοκτονίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα θύματα cyberbullying παρουσιάζουν τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης ψυχικών διαταραχών σε σύγκριση με μη θύματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ψηφιακή φύση του εκφοβισμού τον καθιστά δυνητικά αδιάκοπο, καθώς σε αντίθεση με τον σχολικό εκφοβισμό, το θύμα δεν μπορεί να αποδράσει ούτε από το σπίτι του.

[2] Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (1989), Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

[3] <https://www.unicef.org/stories/how-to-stop-cyberbullying> (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)

[4] Drury B., Drury S., Rahman A., Ullah I., A social network of crime: A review of the use of social networks for crime and the detection of crime

1.2 Ηλεκτρονική Αποπλάνηση (Online Grooming)

Ο όρος online grooming περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ένας ενήλικας, μέσω διαδικτύου, επιδιώκει να αποκτήσει σχέση εμπιστοσύνης με ένα παιδί, με απώτερο σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευσή του^[5]. Η διαδικασία της αποπλάνησης ακολουθεί συνήθως συγκεκριμένα στάδια: ο δράστης αρχικά εντοπίζει ευάλωτα θύματα, στην συνέχεια ξεκινά μια φαινομενικά αθώα σχέση φιλίας, εισάγει σταδιακά σεξουαλικές συζητήσεις ή υλικό και τελικά επιδιώκει τη συνάντηση ή την παραγωγή σεξουαλικού υλικού.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα online παιχνίδια και τα chat rooms αποτελούν τα κυριότερα μέσα αποπλάνησης. Ιδιαίτερης ανησυχίας είναι η χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών ως χώρο αποπλάνησης, καθώς εκεί τα παιδιά αλληλεπιδρούν ελεύθερα με αγνώστους σε ένα φαινομενικά ασφαλές πλαίσιο.

1.3 Υλικό Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (CSAM)

Το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (Child Sexual Abuse Material – CSAM) περιλαμβάνει κάθε απεικόνιση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ανεξαρτήτως της μορφής της^{[6][7]}. Η παραγωγή, διανομή, κατοχή και πρόσβαση σε τέτοιο υλικό αποτελεί σοβαρό αδίκημα σε όλα τα σύγχρονα έννομα κράτη.

Το διαδίκτυο έχει δυσκολέψει δραματικά την αντιμετώπιση του φαινομένου λόγω της ευκολίας αποθήκευσης και μετάδοσης του υλικού, της χρήσης κρυπτογραφημένων δικτύων (dark web) και της ανωνυμίας που παρέχεται. Σύμφωνα με στοιχεία της Internet Watch Foundation, πάνω από 300 χιλιάδες URLs που φιλοξενούν τέτοιο υλικό εντοπίστηκαν παγκοσμίως το έτος 2025.^[8]

[5] https://www.ceopeducation.co.uk/11_18/lets-talk-about/sexual-abuse/online-grooming/ (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)

[6] Άρθρο 348Α ΠΚ

[7] Οδηγία 2011/93ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Συμβούλιο, 2011

[8] <https://www.iwf.org.uk/annual-data-insights-report-2025/> (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)

1.4 Διαδικτυακός Σεξουαλική Εκβίαση (Sextortion)

Η διαδικτυακή σεξουαλική εκβίαση (sextortion) είναι μια μορφή ηλεκτρονικής εκβίασης κατά την οποία ο δράστης απειλεί να δημοσιοποιήσει σεξουαλικό υλικό του θύματος, όπως φωτογραφίες ή βίντεο, εκτός εάν αυτό συμμορφωθεί με συγκεκριμένες απαιτήσεις, είτε χρηματικής είτε σεξουαλικής φύσης^[9]. Στην περίπτωση ανηλίκων, η πράξη αυτή λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις λόγω της ψυχολογικής ευαισθησίας των θυμάτων.

Η διαδικτυακή σεξουαλική εκβίαση εμφανίζεται συχνά ως επόμενο στάδιο του grooming: μόλις ο δράστης αποκτήσει σεξουαλικό υλικό του θύματος, το χρησιμοποιεί ως μέσο εξαναγκασμού. Αλλά και ανεξάρτητα από προηγούμενη αποπλάνηση, τα παιδιά μπορεί να πέσουν θύματα μέσω hacking λογαριασμών ή μέσω εξαπάτησης, ώστε να αποστείλουν υλικό. Ο συνδυασμός ντροπής και φόβου συχνά αποτρέπει τα θύματα από το να αναζητήσουν βοήθεια, παγιδεύοντάς τα σε φαύλους κύκλους εκβίασης^{[10][11]}.

1.5 Deepfakes σε Βάρος Ανηλίκων

Η τεχνολογία deepfake επιτρέπει τη δημιουργία ρεαλιστικών, αλλά πλαστών, φωτογραφιών και βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο της κακοποίησης ανηλίκων, η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σεξουαλικού υλικού που απεικονίζει παιδιά χωρίς αυτά να έχουν υποστεί φυσική κακοποίηση, ή για την μετατροπή αθώων φωτογραφιών ανηλίκων σε σεξουαλικό περιεχόμενο. Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει τη δημιουργία τέτοιου υλικού εύκολη και προσιτή σε μη εξειδικευμένους χρήστες.

Το νομικό ζήτημα που ανακύπτει είναι αν τέτοιου είδους υλικό εμπίπτει στην έννοια του CSAM. Η κρατούσα άποψη και η νομοθετική τάση τείνουν να απαντούν καταφατικά. Στην Ελλάδα, το ζήτημα δεν ρυθμίζεται ακόμη ρητά, αν και η γενική διατύπωση του άρθρου 348Α ΠΚ - που καλύπτει και «εικονικές» απεικονίσεις - μπορεί να ερμηνευθεί ώστε να συμπεριλάβει και deepfake υλικό^[6].

[9] <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sextortion> (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)

[10] Daneback K., Bjereld Y., Macháčková H., Ševčíková A., Dědková L., Bullied Online But Not Telling Anyone. What Are the Reasons for Not Disclosing Cybervictimization?, Studia Paedagogica, 2018

[11] Pereira A. et al., Disclosure, reporting and help seeking among child survivors of violence: a cross country analysis, BMC Public Health, 2020

[6] Άρθρο 348Α ΠΚ

1.6 Ηλεκτρονική Ριζοσπαστικοποίηση

Η ηλεκτρονική ριζοσπαστικοποίηση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ανήλικοι εκτίθενται, μέσω διαδικτύου, σε ακραιφνείς ιδεολογίες - θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικιστικές - που τους ωθούν σε βία ή σε πράξεις αντίθετες με τις κοινωνικές αξίες^[12]. Τα κοινωνικά δίκτυα, τα φόρουμ και τα κανάλια βίντεο αποτελούν μέσα διάδοσης τέτοιου περιεχομένου, ενώ η αλγοριθμική λογική των πλατφορμών μπορεί να ενισχύει τη φανατική έκθεσή τους. Στις ήπιες μορφές της, η ριζοσπαστικοποίηση δεν συνιστά πάντοτε ποινικό αδίκημα, αλλά αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

2. Νομικό Πλαίσιο

2.1 Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο

Το Σύνταγμα της Ελλάδος (αναθεώρηση 2001) εγγυάται μια σειρά από ατομικά δικαιώματα που άπτονται της προστασίας ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 κατοχυρώνει τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας^[13]. Το άρθρο 9Α, που εισήχθη με την αναθεώρηση του 2001, ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων, ιδίως μέσω της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)^[14]. Ειδικά για τους ανηλίκους, το άρθρο 21 παρ. 1 επιβάλλει στο κράτος να λαμβάνει μέτρα προστασίας της παιδικής ηλικίας και νεότητας^[15].

Τα συνταγματικά αυτά δικαιώματα θεμελιώνουν τις θετικές υποχρεώσεις του νομοθέτη και των αρχών να παρεμβαίνουν ενεργά για την προστασία ανηλίκων, ακόμη και όταν η παράβαση εκπορεύεται από ιδιώτες ή ψηφιακές πλατφόρμες. Η νομολογία του Συμβούλιο της Επικρατείας έχει υπογραμμίσει ότι η προστασία της παιδικής ηλικίας αποτελεί νόμιμο σκοπό που μπορεί να δικαιολογήσει περιορισμούς σε άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης.

[12] https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Online_Radicalization-143.aspx (τελευταία επίσκεψη 10/5/2026)

[13, 14, 15] Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 2 παράγραφος 1, άρθρο 9Α, άρθρο 21 παράγραφος 1

2.2 Ποινικός Κώδικας και Ειδικές Νομοθεσίες

Ο αναθεωρημένος Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) αποτελεί τον κορμό της ποινικής προστασίας ανηλίκων^[16]. Το άρθρο 336 ΠΚ τυποποιεί τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας^[17]. Το άρθρο 348Α ΠΚ αντιμετωπίζει ειδικά την πορνογραφία ανηλίκων, ορίζοντας ότι η παραγωγή, διανομή, κατοχή ή πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους^[6]. Το άρθρο 1 του Ν. 4267/2014 ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2011/93/ΕΕ και εισήγαγε ειδικές διατάξεις για το online grooming (άρθρο 348Β ΠΚ)^{[18][19]}.

Σημαντική τομή αποτέλεσε ο Ν. 4837/2021, ο οποίος επέκτεινε και επέσφιξε το προστατευτικό πλαίσιο^[20]. Ο νόμος αυτός αύξησε τα ανώτατα όρια ποινών για αδικήματα πορνογραφίας ανηλίκων, εισήγαγε πιο σαφείς ορισμούς για το CSAM - συμπεριλαμβάνοντας εικονικές απεικονίσεις - και βελτίωσε τους μηχανισμούς ανίχνευσης και καταγγελίας. Η θέσπισή του αντικατοπτρίζει την αναγνώριση εκ μέρους του νομοθέτη ότι το ψηφιακό περιβάλλον δημιουργεί νέες μορφές κινδύνου που απαιτούν επικαιροποιημένη ποινική αντίδραση.

Στο πεδίο του cyberbullying, η ελληνική νομοθεσία δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο με ένα ενιαίο αδίκημα, αλλά μέσα από διάφορες διατάξεις: το άρθρο 312 ΠΚ (βία κατά ανηλίκων)^[21], τα άρθρα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων (Ν. 4624/2019)^[22], την προσβολή τιμής και αξιοπρέπειας (άρθρα 361 έως 363 ΠΚ)^[23] και τον Ν. 927/1979 για ρατσιστικό λόγο^[24].

[16] Ν. 4619/2019

[17] Άρθρο 336 ΠΚ

[6] Άρθρο 348Α ΠΚ

[18] Ν. 4267/2014, άρθρο 1

[19] Άρθρο 348Β ΠΚ

[20] Ν. 4837/2021

[21] Άρθρο 312 ΠΚ

[22] Ν. 4624/2019

[23] Άρθρα 313-363 ΠΚ

[24] Ν. 927/1979

2.3 Ευρωπαϊκό Δίκαιο — Οδηγία 2011/93/ΕΕ και DSA

Η Οδηγία 2011/93/ΕΕ αποτελεί τον κεντρικό κανόνα του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου στον τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν μια σειρά πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (άρθρο 5), της σεξουαλικής εκμετάλλευσης (άρθρο 4), της παιδικής πορνογραφίας (άρθρο 3), της αποπλάνησης παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς (άρθρο 5) και της παρακίνησης παιδιών να παρακολουθήσουν σεξουαλικές πράξεις (άρθρο 7)^[7]. Σημαντική είναι η πρόβλεψη για αποκλεισμό ιστοσελίδων που φιλοξενούν παιδική πορνογραφία (άρθρο 25), μέτρο που εφαρμόζεται και από την Ελλάδα μέσω της Αρχής SafeLine^[25].

Πλέον αυτής, ο Κανονισμός 2022/2065 (Digital Services Act – DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νέες υποχρεώσεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων μέτρων για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου - συμπεριλαμβανομένου του CSAM^[26]. Ο DSA υποχρεώνει τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (VLOPs) να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου και να λαμβάνουν μέτρα μετριασμού για τους συστημικούς κινδύνους, ενώ παρέχει στα κράτη μέλη εργαλεία για την αποτελεσματικότερη επιβολή.

2.4 Διεθνές Δίκαιο — Σύμβαση Lanzarote

Η Σύμβαση Lanzarote (CETS No. 201, 2007) αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή συμφωνία στον τομέα αυτό^[27]. Η Ελλάδα την κύρωσε με τον Ν. 4267/2014^[28]. Η Σύμβαση ορίζει ελάχιστα πρότυπα ποινικοποίησης σε ευρύ φάσμα αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης (άρθρο 1), της πορνογραφίας παιδιών (άρθρο 8), της αποπλάνησης για σεξουαλικούς σκοπούς (άρθρο 9) και της πρόσκλησης παιδιών να παρακολουθήσουν σεξουαλικές πράξεις (άρθρο 7). Ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 9, αφού επιβάλλει ποινικοποίηση της συμπεριφοράς grooming ακόμη και στο στάδιο της προπαρασκευής, πριν επέλθει οιαδήποτε σωματική επαφή.

[7] Οδηγία 2011/93/ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Συμβούλιο

[25] <https://www.safeline.gr/about/> (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)

[26] Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Συμβούλιο, 2022

[27] Σύμβαση Lanzarote, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2007

[28] Ν. 4267/2014

Πέραν της Σύμβασης Lanzarote, σχετικό πλαίσιο παρέχουν η Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989)^[2] και το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της για την Πώληση Παιδιών (2000)^[29], που η Ελλάδα έχει επίσης κυρώσει. Και οι δύο συνθήκες εγγυώνται θετικές υποχρεώσεις για την προστασία παιδιών από εκμετάλλευση και κατάχρηση σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

3. Νομολογία και Πρακτικές Υποθέσεις

3.1 Ελληνική Νομολογία

Η ελληνική νομολογία στον τομέα της ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων διαμορφώνεται σταδιακά, αντικατοπτρίζοντας τη σχετικά πρόσφατη ποινικοποίηση αρκετών από τις ανωτέρω συμπεριφορές. Παρ' όλ' αυτά, ορισμένες αποφάσεις - ιδίως του Αρείου Πάγου - έχουν διαμορφώσει σημαντικές ερμηνευτικές αρχές.

Η απόφαση ΑΠ 1132/2024^[30] επιβεβαίωσε την καταδίκη κατηγορουμένου για κατοχή αρχείων CSAM αποθηκευμένων σε υπολογιστή, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η «παθητική» λήψη υλικού μέσω peer-to-peer δικτύων δεν αποτελεί «κατοχή» κατά την έννοια του νόμου. Το δικαστήριο έκρινε ότι η σκόπιμη αποθήκευση υλικού συνιστά κατοχή, ανεξαρτήτως του τρόπου λήψης.

Η απόφαση ΑΠ 768/2019^[31] επιβεβαίωσε την καταδίκη κατηγορουμένου για κατοχή αρχείων CSAM αποθηκευμένων σε υπολογιστή και την μετέπειτα διακίνησή τους σε τρίτους.

Ιδιαίτερη σημασία για το θέμα του διαδικτυακής σεξουαλικής εκβίασης έχει η ΑΠ 686/2021^[32], με την οποία ο Άρειος Πάγος επικύρωσε καταδικαστική απόφαση για κατ' εξακολούθηση μετάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό να βλάψει τρίτο. Σε αυτή την υπόθεση, ο κατηγορούμενος είχε αποκτήσει σεξουαλικό υλικό και στη συνέχεια απείλησε να το δημοσιεύσει. Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι η ψηφιακή φύση της εκβίασης δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του αδικήματος, αντιθέτως επιτείνει τον βαθμό υπαιτιότητας λόγω της διευρυμένης δυνατότητας διάδοσης του υλικού.

[2] Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (1989), Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

[29] Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (2000), Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο κατά της πώλησης παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία

[30, 31, 32] ΑΠ 1132/2024, ΑΠ 768/2019, ΑΠ 686/2021

Η ΑΠ 2081/2018^[33] αποτελεί μια από τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις στον τομέα, που αφορά σε υπόθεση online grooming με χρήση πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο έκρινε ότι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου με σκοπό την αποπλάνηση ανηλίκου αποτελεί τελειωμένο αδίκημα ακόμη και χωρίς φυσική συνάντηση, εφόσον διαπιστώνεται η σκοπιμότητα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης

3.2 Νομολογία Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ασχοληθεί κυρίως με τη σχέση μεταξύ υποχρεώσεων παρακολούθησης πλατφορμών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην υπόθεση ΔΕΕ C-70/10, Scarlet Extended κατά SABAM (2011)^[34], το Δικαστήριο έκρινε ότι η υποχρέωση γενικής παρακολούθησης όλης της διαδικτυακής κίνησης από παρόχους δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο. Η αρχή αυτή έχει επεκταθεί αναλογικά και στη συζήτηση για την παρακολούθηση επικοινωνιών για την ανίχνευση CSAM, θέτοντας όρια στα υποχρεωτικά μέτρα που μπορούν να επιβληθούν στις πλατφόρμες - ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της σχετικής ευρωπαϊκής συζήτησης.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει, επίσης, η Κ.Υ. ν. Finland^[35], η οποία ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς αποτέλεσε από τις πρώτες υποθέσεις που αναγνώρισαν ρητά την υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν ανηλίκους από διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση. Στην υπόθεση, άγνωστος χρήστης ανάρτησε σε ιστοσελίδα γνωριμιών αγγελία χρησιμοποιώντας φωτογραφία και προσωπικά στοιχεία 12χρονου αγοριού, παρουσιάζοντάς το ψευδώς ως πρόθυμο για σεξουαλικές σχέσεις με ενήλικες. Η οικογένεια του παιδιού προσπάθησε να εντοπίσει τον δράστη ζητώντας από τον πάροχο internet να αποκαλύψει τα στοιχεία του χρήστη, όμως οι φινλανδικές αρχές αρνήθηκαν, επικαλούμενες την προστασία της ανωνυμίας και του απορρήτου των επικοινωνιών. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι αυτή η άρνηση παραβίασε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, διότι το κράτος δεν είχε διαμορφώσει επαρκές νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει την αποτελεσματική ταυτοποίηση δραστών σε περιπτώσεις σοβαρής απειλής κατά ανηλίκων. Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς καθιέρωσε ότι η προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο δεν μπορεί να υπερισχύει όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η σεξουαλική προστασία παιδιών.

[33] ΑΠ 2081/2018

[34] Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-70/10, Scarlet Extended κατά SABAM, 2011

[35] Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κ.Υ. ν. Finland, 2008

4. Προβλήματα και Κριτική Αποτίμηση

4.1 Δυσκολίες Εντοπισμού και Δίωξης

Ένα από τα κεντρικά προβλήματα στην αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων είναι η δυσκολία εντοπισμού των δραστών. Η ανωνυμία που παρέχουν τα κρυπτογραφημένα δίκτυα (VPN, Tor), η χρήση του dark web και η διεθνής φύση των αδικημάτων καθιστούν την έρευνα ιδιαίτερα σύνθετη. Οι ελληνικές αρχές, παρά τη δημιουργία ειδικών μονάδων (Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), αντιμετωπίζουν έλλειψη εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού. Η συλλογή ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων παρουσιάζει επιπλέον νομικές δυσκολίες, ιδίως όσον αφορά την ισχύ των αποδείξεων που συλλέγονται χωρίς δικαστική εντολή ή σε διακρατικό πλαίσιο.

4.2 Ζητήματα Προστασίας Δεδομένων και Παρακολούθησης

Η ανίχνευση CSAM και άλλων μορφών κακοποίησης απαιτεί συχνά την παρακολούθηση ψηφιακών επικοινωνιών, κάτι που εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR άρθρα 5, 6) και του απορρήτου των επικοινωνιών. Η πρόταση ανίχνευσης CSAM από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Chat Control») έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σχετικά με τη συμβατότητά της με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο DSA, ενώ αυξάνει τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ασφάλειας των πλατφορμών, δεν επιλύει πλήρως τη σχέση μεταξύ αποτελεσματικής ανίχνευσης παράνομου περιεχομένου και εγγύησης ιδιωτικότητας.

4.3 Κενά της Ελληνικής Νομοθεσίας

Παρά τη σημαντική πρόοδο με τον Ν. 4837/2021 και τον αναθεωρημένο Ποινικό Κώδικα, η ελληνική νομοθεσία παρουσιάζει ορισμένα κενά. Πρώτον, δεν υπάρχει ενιαία και σαφής ρύθμιση του cyberbullying ως αυτοτελούς αδικήματος, με αποτέλεσμα την εφαρμογή διάσπαρτων διατάξεων. Δεύτερον, η νομοθεσία για τα deepfakes βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Τρίτον, η ηλεκτρονική ριζοσπαστικοποίηση δεν αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές αδίκημα, εφόσον δεν συνοδεύεται από ρητή υποκίνηση σε βία. Τέταρτον, παρά την ψήφιση του Ν. 4837/2021, απουσιάζει ειδική πρόβλεψη για το sextortion ως αυτόνομο αδίκημα - αντιθέτως αντιμετωπίζεται μέσω των γενικών διατάξεων περί εκβίασης (άρθρο 385 ΠΚ).

4.4 Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση

Πέρα από τα νομικά κενά, η αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων απαιτεί συστηματική εκπαίδευση. Έρευνες δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό παιδιών θυμάτων δεν αναφέρει τα περιστατικά στους γονείς ή στις αρχές, είτε λόγω ντροπής είτε λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης^{[10][11]}. Τα ιδρύματα προστασίας παιδιών διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, τόσο μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία, όσο και μέσω γραμμών βοήθειας και ψυχολογικής στήριξης για τα θύματα.

4.5 Διεθνής Συνεργασία

Η διεθνής φύση της ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων καθιστά αναγκαία την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία. Η Ελλάδα συμμετέχει στα δίκτυα Europol και Interpol για τη διακρατική δίωξη, ενώ η Οδηγία 2011/93/ΕΕ εισάγει αρχές εξωεδαφικής δικαιοδοσίας. Εντούτοις, η πρακτική υλοποίηση της συνεργασίας παραμένει προβληματική λόγω διαφορών στην ποινικοποίηση και τις διαδικασίες. Ο DSA εισάγει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή υποχρεώσεων πλατφορμών, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο.

[10] Daneback K., Bjereld Y., Macháčková H., Ševčíková A., Dědková L., Bullied Online But Not Telling Anyone. What Are the Reasons for Not Disclosing Cybervictimization?, *Studia Paedagogica*, 2018

[11] Pereira A. *et al.*, Disclosure, reporting and help seeking among child survivors of violence: a cross country analysis, *BMC Public Health*, 2020

Επίλογος - Συμπεράσματα

Η ηλεκτρονική κακοποίηση και παρενόχληση ανηλίκων αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο, που εκτείνεται από τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την ηλεκτρονική αποπλάνηση, έως το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης, την σεξουαλική εκβίαση, τα deepfakes και την ριζοσπαστικοποίηση. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών δεν διεύρυνε απλώς τον ορίζοντα των δυνατοτήτων για τα παιδιά, αλλά παράλληλα δημιούργησε νέα και σύνθετα πεδία κινδύνου που ο παραδοσιακός νομοθέτης δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο - σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο - έχει κάνει σημαντικά βήματα. Ο Ν. 4837/2021 ενίσχυσε την ελληνική ποινική προστασία, ενώ ο DSA εισάγει νέες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Η νομολογία διευρύνει την ποινική ευθύνη και στο στάδιο της προπαρασκευής. Εντούτοις, κρίσιμα ζητήματα, όπως η ρύθμιση των deepfakes, η ενοποίηση της αντιμετώπισης του cyberbullying, και η εξισορρόπηση μεταξύ παρακολούθησης και προστασίας απορρήτου, παραμένουν ανοιχτά.

Η αποτελεσματική προστασία των παιδιών απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει νομοθετικές ρυθμίσεις, τεχνικά μέτρα, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, διεθνή συνεργασία και ισχυρή παρουσία θεσμών, όπως τα ιδρύματα προστασίας παιδιών. Η νομική αντιμετώπιση πρέπει να συνδυάζεται αναπόσπαστα με την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική στήριξη των θυμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η τιμωρία των δραστών αλλά και η αποκατάσταση και ανθεκτικότητα των ανηλίκων.

Βιβλιογραφία

- [1] <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/edn-20250715-1> (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)
- [2] Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (1989), Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
- [3] <https://www.unicef.org/stories/how-to-stop-cyberbullying> (τελευταία επίσκεψη στις 10/9/2026)
- [4] Drury B., Drury S., Rahman A., Ullah I., A social network of crime: A review of the use of social networks for crime and the detection of crime
- [5] https://www.ceopeducation.co.uk/11_18/lets-talk-about/sexual-abuse/online-grooming/ (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)
- [6] Άρθρο 348Α ΠΚ
- [7] Οδηγία 2011/93ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Συμβούλιο
- [8] <https://www.iwf.org.uk/annual-data-insights-report-2025/> (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)
- [9] <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sextortion> (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)
- [10] Daneback K., Bjereld Y., Macháčková H., Ševčíková A., Dědková L., Bullied Online But Not Telling Anyone. What Are the Reasons for Not Disclosing Cybervictimization?, *Studia Paedagogica*, 2018
- [11] Pereira A. et al., Disclosure, reporting and help seeking among child survivors of violence: a cross country analysis, *BMC Public Health*, 2020
- [12] https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Online_Radicalization-143.aspx (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)
- [13] Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 2 παράγραφος 1
- [14] Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 9^Α
- [15] Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 21 παράγραφος 1
- [16] Ν. 4619/2019
- [17] Άρθρο 336 ΠΚ
- [18] Ν. 4267/2014, άρθρο 1
- [19] Άρθρο 348Β ΠΚ
- [20] Ν. 4837/2021
- [21] Άρθρο 312 ΠΚ
- [22] Ν. 4624/2019
- [23] Άρθρα 313-363 ΠΚ
- [24] Ν. 927/1979
- [25] <https://www.safeline.gr/about/> (τελευταία επίσκεψη στις 10/5/2026)
- [26] Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Συμβούλιο, 2022
- [27] Σύμβαση Lanzarote, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2007
- [28] Ν. 4267/2014
- [29] Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (2000), Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο κατά της πώλησης παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία
- [30] ΑΠ 1132/2024
- [31] ΑΠ 768/2019
- [32] ΑΠ 686/2021
- [33] ΑΠ 2081/2018
- [34] Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-70/10, Scarlet Extended κατά SABAM, 2011
- [35] Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, K.U. v. Finland, 2008